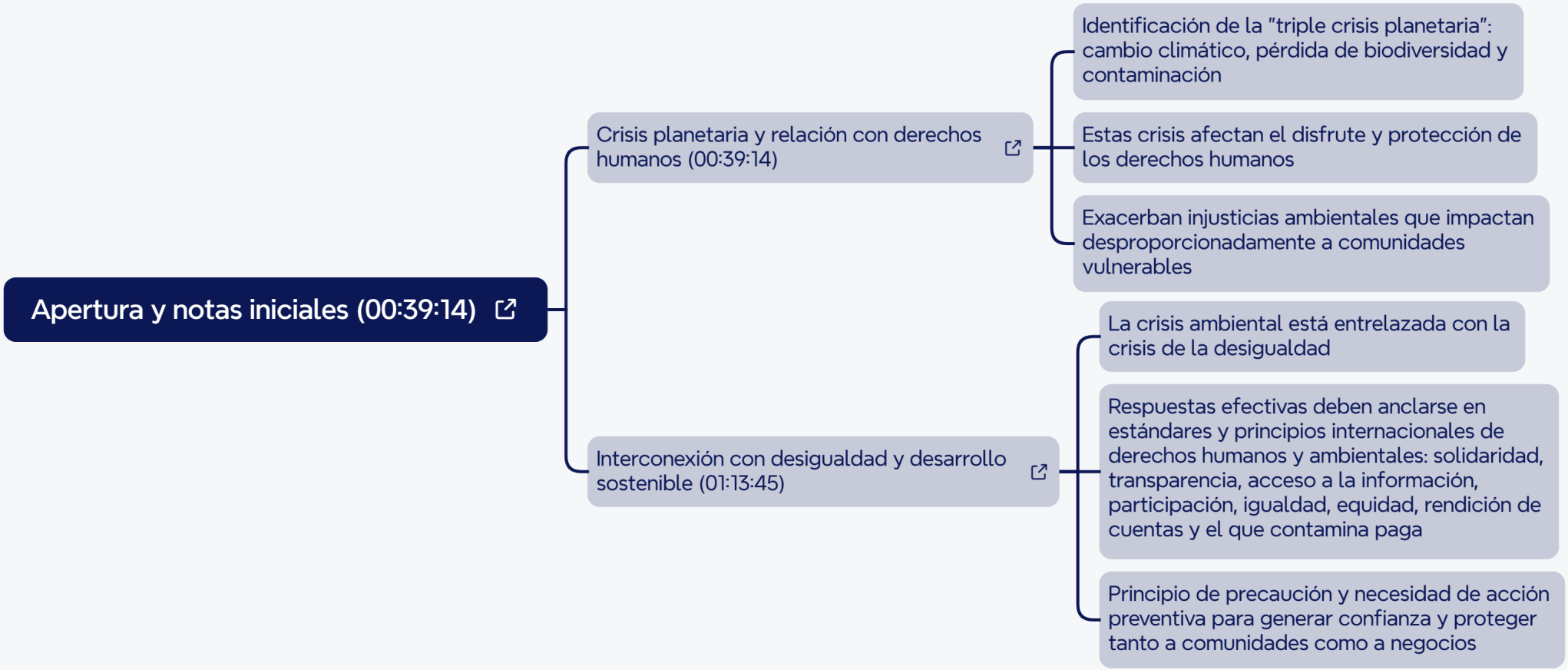
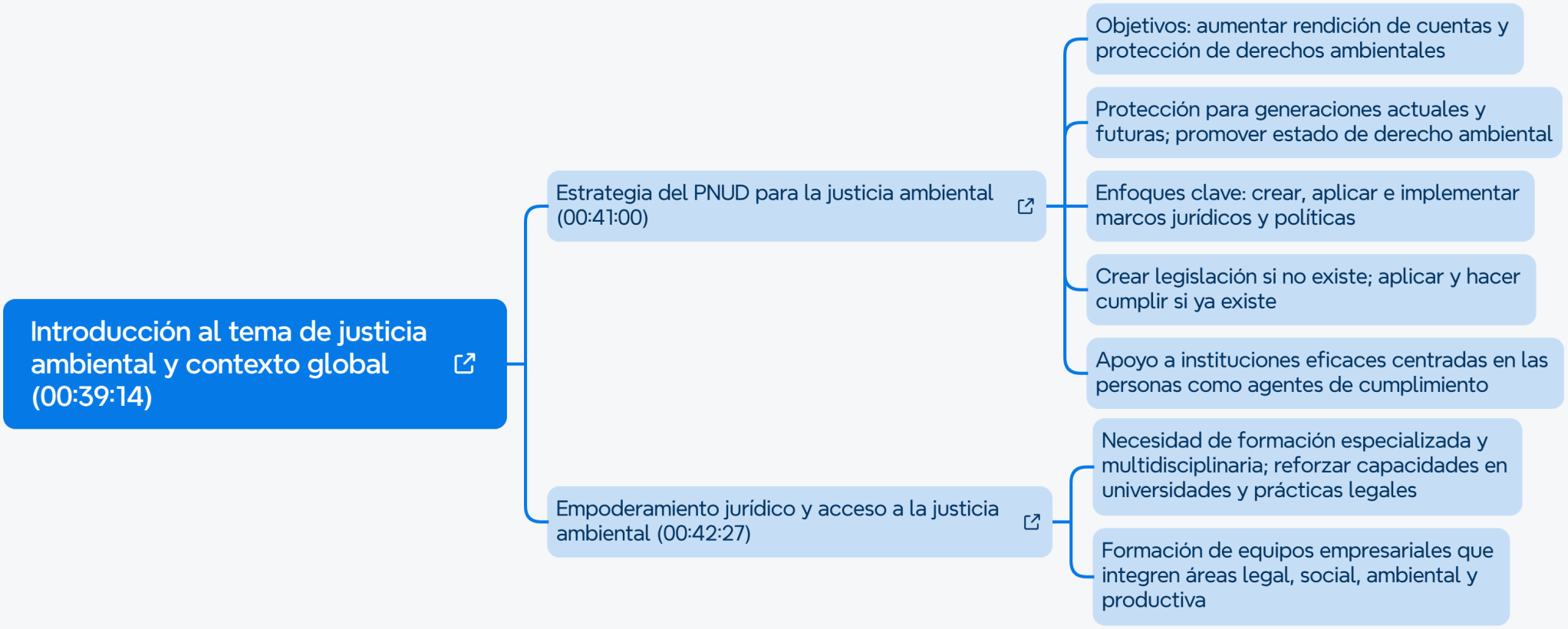
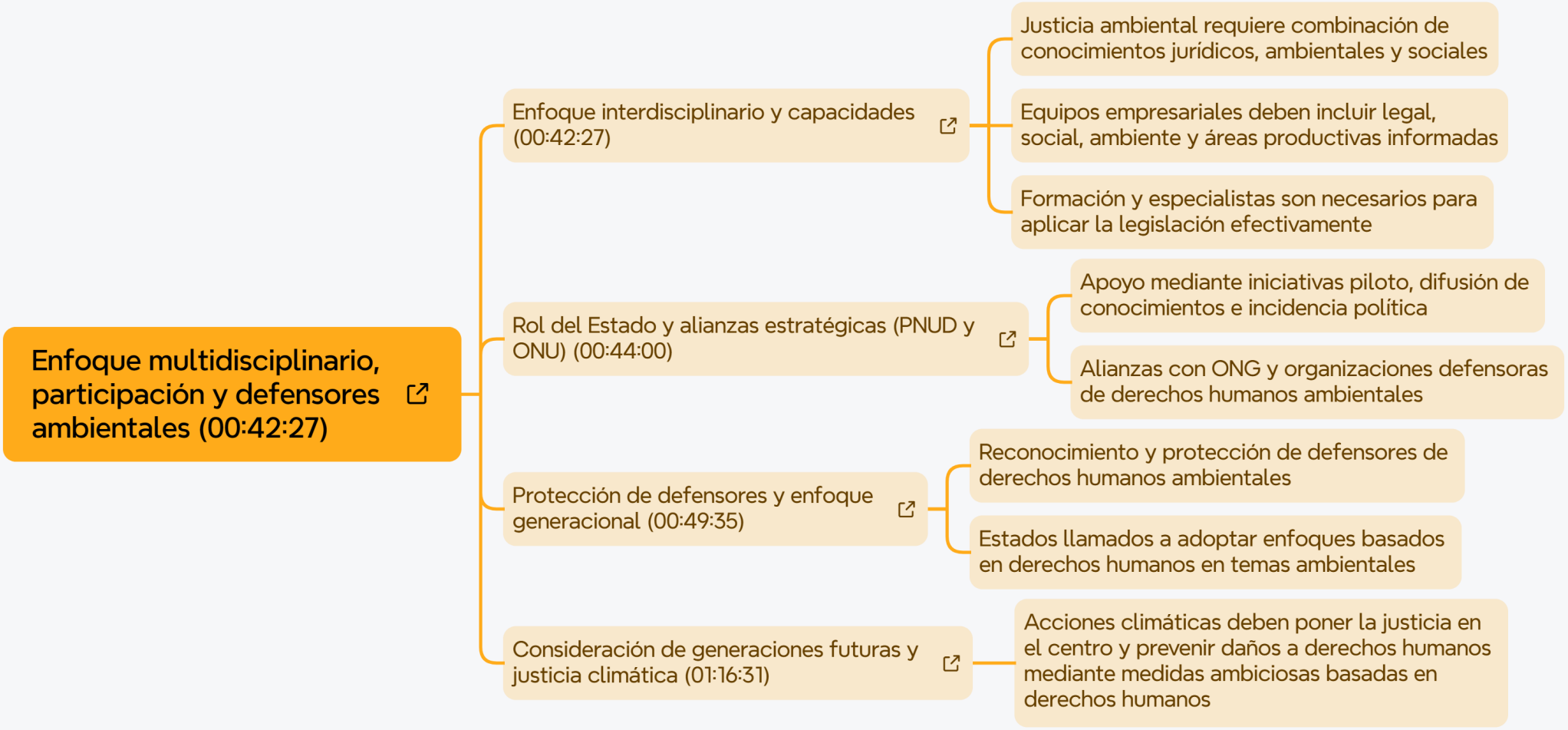
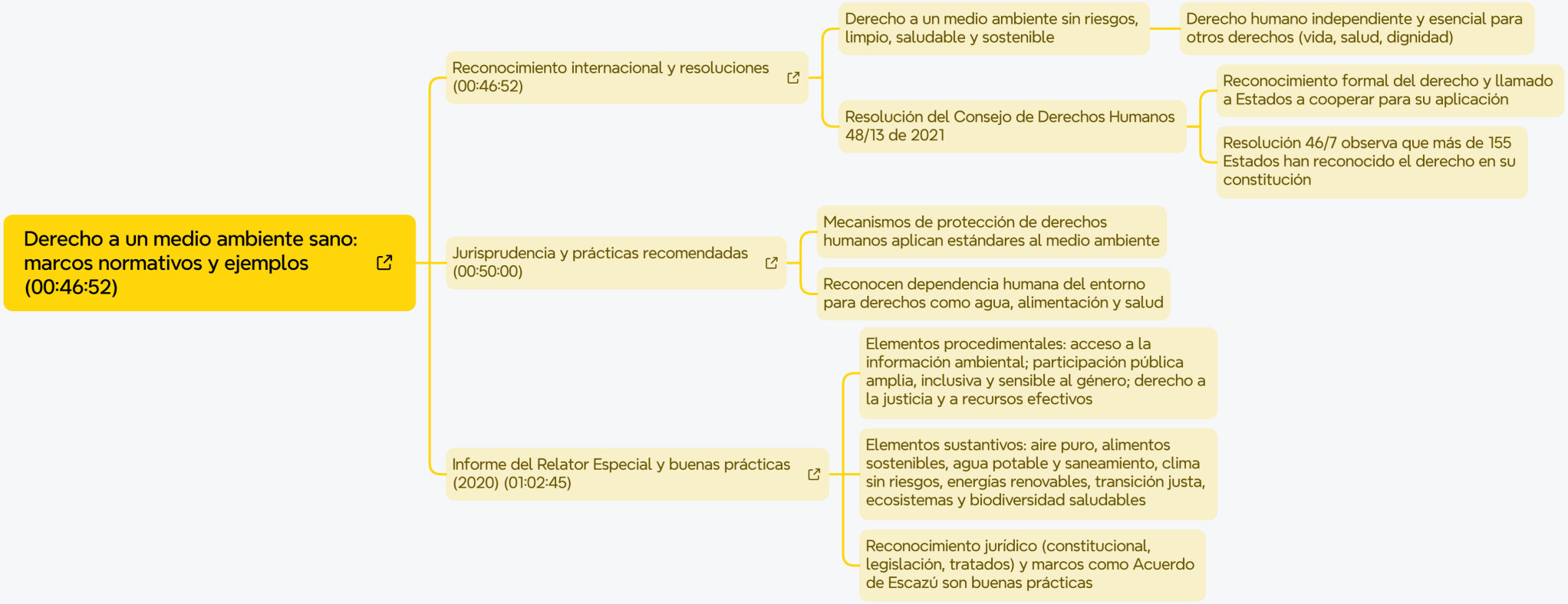
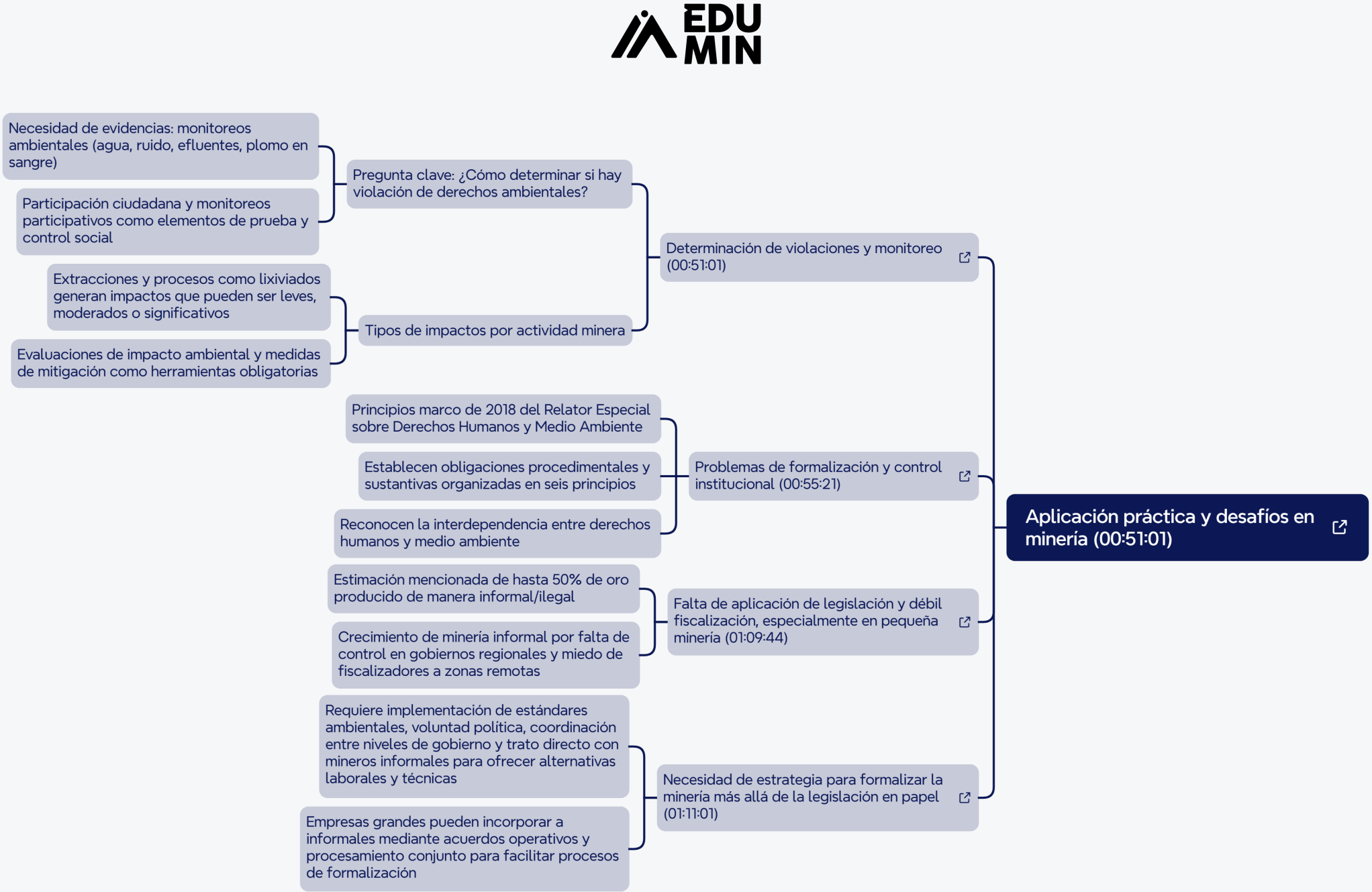

CLASE 20: RELACIÓN COMUNITARIA, GESTIÓN SOCIAL Y LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR - 1RA PARTE
Apertura y notas iniciales (00:39:14)
Introducción al tema de justicia ambiental y contexto global (00:39:14)
Enfoque multidisciplinario, participación y defensores ambientales (00:42:27)
Derecho a un medio ambiente sano: marcos normativos y ejemplos (00:46:52)
Clausura y próximos pasos (01:34:11)
Participación temprana y mecanismos de diálogo efectivos (02:15:39)
Caso emblemático: Habitantes de La Oroya vs. Perú (01:27:21)
Reflexiones sobre participación social, identidad y gobernanza local (01:00:09)
Aplicación práctica y desafíos en minería (00:51:01)

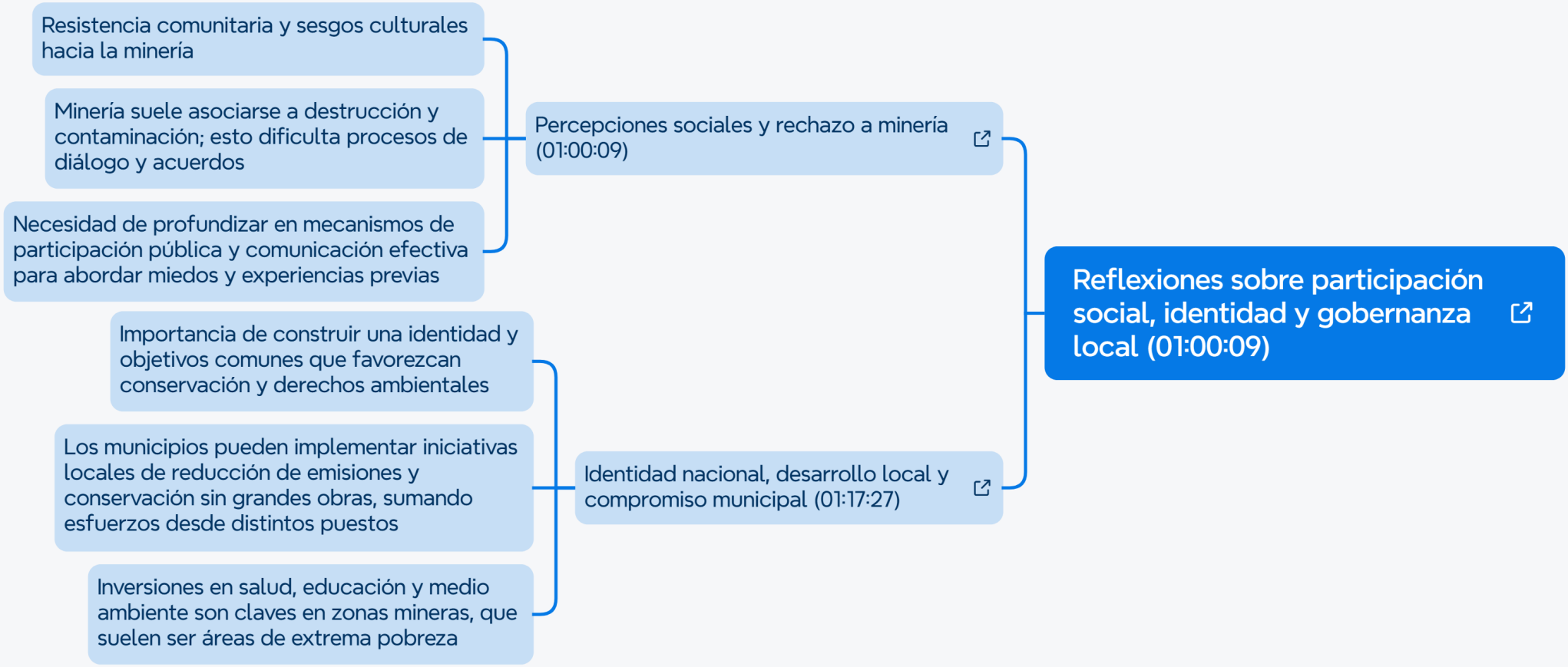

Apertura y notas iniciales (00:39:14)
Crisis planetaria y relación con derechos humanos (00:39:14)
Identificación de la "triple crisis planetaria": cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación
Estas crisis afectan el disfrute y protección de los derechos humanos
Exacerban injusticias ambientales que impactan desproporcionadamente a comunidades vulnerables
Interconexión con desigualdad y desarrollo sostenible (01:13:45)
La crisis ambiental está entrelazada con la crisis de la desigualdad
Respuestas efectivas deben anclarse en estándares y principios internacionales de derechos humanos y ambientales: solidaridad, transparencia, acceso a la información, participación, igualdad, equidad, rendición de cuentas y el que contamina paga
Principio de precaución y necesidad de acción preventiva para generar confianza y proteger tanto a comunidades como a negocios


Introducción al tema de justicia ambiental y contexto global (00:39:14)
Estrategia del PNUD para la justicia ambiental (00:41:00)
Objetivos: aumentar rendición de cuentas y protección de derechos ambientales
Protección para generaciones actuales y futuras; promover estado de derecho ambiental
Enfoques clave: crear, aplicar e implementar marcos jurídicos y políticas
Crear legislación si no existe; aplicar y hacer cumplir si ya existe
Apoyo a instituciones eficaces centradas en las personas como agentes de cumplimiento
Empoderamiento jurídico y acceso a la justicia ambiental (00:42:27)
Necesidad de formación especializada y multidisciplinaria; reforzar capacidades en universidades y prácticas legales
Formación de equipos empresariales que integren áreas legal, social, ambiental y productiva


Enfoque multidisciplinario, participación y defensores ambientales (00:42:27)
Enfoque interdisciplinario y capacidades (00:42:27)
Justicia ambiental requiere combinación de conocimientos jurídicos, ambientales y sociales
Equipos empresariales deben incluir legal, social, ambiente y áreas productivas informadas
Formación y especialistas son necesarios para aplicar la legislación efectivamente
Rol del Estado y alianzas estratégicas (PNUD y ONU) (00:44:00)
Apoyo mediante iniciativas piloto, difusión de conocimientos e incidencia política
Alianzas con ONG y organizaciones defensoras de derechos humanos ambientales
Protección de defensores y enfoque generacional (00:49:35)
Reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos ambientales
Estados llamados a adoptar enfoques basados en derechos humanos en temas ambientales
Consideración de generaciones futuras y justicia climática (01:16:31)
Acciones climáticas deben poner la justicia en el centro y prevenir daños a derechos humanos mediante medidas ambiciosas basadas en derechos humanos


Derecho a un medio ambiente sano: marcos normativos y ejemplos (00:46:52)
Reconocimiento internacional y resoluciones (00:46:52)
Derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Derecho humano independiente y esencial para otros derechos (vida, salud, dignidad)
Resolución del Consejo de Derechos Humanos 48/13 de 2021
Reconocimiento formal del derecho y llamado a Estados a cooperar para su aplicación
Resolución 46/7 observa que más de 155 Estados han reconocido el derecho en su constitución
Jurisprudencia y prácticas recomendadas (00:50:00)
Mecanismos de protección de derechos humanos aplican estándares al medio ambiente
Reconocen dependencia humana del entorno para derechos como agua, alimentación y salud
Informe del Relator Especial y buenas prácticas (2020) (01:02:45)
Elementos procedimentales: acceso a la información ambiental; participación pública amplia, inclusiva y sensible al género; derecho a la justicia y a recursos efectivos
Elementos sustantivos: aire puro, alimentos sostenibles, agua potable y saneamiento, clima sin riesgos, energías renovables, transición justa, ecosistemas y biodiversidad saludables
Reconocimiento jurídico (constitucional, legislación, tratados) y marcos como Acuerdo de Escazú son buenas prácticas


Aplicación práctica y desafíos en minería (00:51:01)
Determinación de violaciones y monitoreo (00:51:01)
Pregunta clave: ¿Cómo determinar si hay violación de derechos ambientales?
Necesidad de evidencias: monitoreos ambientales (agua, ruido, efluentes, plomo en sangre)
Participación ciudadana y monitoreos participativos como elementos de prueba y control social
Tipos de impactos por actividad minera
Extracciones y procesos como lixiviados generan impactos que pueden ser leves, moderados o significativos
Evaluaciones de impacto ambiental y medidas de mitigación como herramientas obligatorias
Problemas de formalización y control institucional (00:55:21)
Principios marco de 2018 del Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente
Establecen obligaciones procedimentales y sustantivas organizadas en seis principios
Reconocen la interdependencia entre derechos humanos y medio ambiente
Falta de aplicación de legislación y débil fiscalización, especialmente en pequeña minería (01:09:44)
Estimación mencionada de hasta 50% de oro producido de manera informal/ilegal
Crecimiento de minería informal por falta de control en gobiernos regionales y miedo de fiscalizadores a zonas remotas
Necesidad de estrategia para formalizar la minería más allá de la legislación en papel (01:11:01)
Requiere implementación de estándares ambientales, voluntad política, coordinación entre niveles de gobierno y trato directo con mineros informales para ofrecer alternativas laborales y técnicas
Empresas grandes pueden incorporar a informales mediante acuerdos operativos y procesamiento conjunto para facilitar procesos de formalización


Reflexiones sobre participación social, identidad y gobernanza local (01:00:09)
Percepciones sociales y rechazo a minería (01:00:09)
Resistencia comunitaria y sesgos culturales hacia la minería
Minería suele asociarse a destrucción y contaminación; esto dificulta procesos de diálogo y acuerdos
Necesidad de profundizar en mecanismos de participación pública y comunicación efectiva para abordar miedos y experiencias previas
Identidad nacional, desarrollo local y compromiso municipal (01:17:27)
Importancia de construir una identidad y objetivos comunes que favorezcan conservación y derechos ambientales
Los municipios pueden implementar iniciativas locales de reducción de emisiones y conservación sin grandes obras, sumando esfuerzos desde distintos puestos
Inversiones en salud, educación y medio ambiente son claves en zonas mineras, que suelen ser áreas de extrema pobreza

Caso emblemático: Habitantes de La Oroya vs. Perú (01:27:21)

- Antecedentes y hechos del caso (01:27:21)
  - Hechos ocurridos en La Oroya, Sierra Central del Perú, con población >33.000 y presencia del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) desde 1922
    - Actividad de fundición y refinamiento con altos contenidos de plomo, cobre, zinc y otros metales
    - Operación por empresas privadas y estatales a lo largo del tiempo; ausencia de estándares y controles en etapas iniciales
  - Sentencia de la Corte Interamericana (27 de noviembre de 2023) (01:27:21)
    - Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones a derechos de 80 habitantes debido a contaminación del aire, agua y suelo y por la falta de regulación y fiscalización del CMLO
    - Se constató vulneración de derechos al medio ambiente sano, salud, vida e integridad personal; impacto diferenciado en la niñez; falta de participación pública y de información adecuada
    - Estado también fue responsable por violar derecho a la protección judicial por inacción durante más de 17 años, incluyendo incumplimiento de decisiones previas del Tribunal Constitucional
- Procedimientos jurídicos y sentencia (01:27:36)
  - Demandas, excepciones preliminares y medidas cautelares
    - Estado presentó excepciones preliminares por materia, tiempo y falta de agotamiento de recursos internos; la Corte desestimó dichos argumentos y reiteró su competencia para conocer violaciones protegidas por la Convención Americana, incluido el artículo 26
    - Recurso ante el Tribunal Constitucional (sentencia 12 mayo 2006) no fue efectivo porque no había sido cumplido al momento de la admisibilidad, por lo que la excepción por falta de agotamiento fue desestimada
    - Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en 2007 y las amplió en 2016
  - Alcance del análisis de la Corte sobre obligaciones estatales
    - La Corte analizó el fondo en dos capítulos: violaciones relacionadas con medio ambiente, salud, vida, integridad, niñez, acceso a la información y participación; y violaciones a garantías judiciales y protección judicial
    - Recordó obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana: adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones causadas por empresas públicas y privadas
- Lecciones, reparación y medidas ordenadas (01:33:37)
  - Falencias institucionales, cumplimiento del PAMA y prevención incumplida
    - PAMA adoptado con prórrogas reiteradas; proyectos de modernización no concluyeron y planta nunca se modernizó
    - Incumplimiento del deber de prevención y falta de suministro oportuno de pruebas médicas y ambientales
  - Efectos en la salud y en la vida digna de las víctimas
    - Exposición a plomo, cadmio, arsénico y SO2 constatada como riesgo significativo; víctimas presentaron enfermedades consistentes con esas exposiciones y no recibieron atención médica adecuada
    - Sufrimientos físicos y psicológicos que afectaron derechos a la vida digna e integridad personal; 80 víctimas identificadas con impactos diferenciales en la niñez y algunos casos de hostigamiento por defender sus derechos
  - Medidas de reparación y obligaciones concretas ordenadas por la Corte
    - Adoptar y ejecutar medidas para garantizar que las operaciones del complejo se rijan por estándares ambientales internacionales, prevenir y mitigar daños, y comprometerse a la recuperación del ecosistema
    - Diseñar e implementar un plan de compensación ambiental, programas de capacitación ambiental permanente para funcionarios judiciales y administrativos con competencia en minería, y sistemas de información sobre calidad de aire y agua en zonas con actividad minera
    - Elaborar planes de reubicación opcional para habitantes que lo soliciten e indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial, reintegro de costas y financiamiento de asistencia legal para víctimas
  - Recomendaciones prácticas para gestión y reparación
    - Monitorización conjunta con ONG y autoridades de salud para generar evidencia y condiciones de vida
    - Vinculación de empresas con centros de salud y gestores sociales para medidas preventivas y de mitigación
    - Importancia de transparencia, participación pública y acceso a la justicia para evitar dilaciones y proteger derechos
- Estudios históricos y alcances de la contaminación (01:52:23)
  - Desde 1970 se detectaron efectos de SO2 afectando ~30.200 ha; en 2006 La Oroya fue catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo
  - Estudios de 1999, 2003, 2005, 2007 y 2010 mostraron concentraciones contaminantes que superaban límites nacionales e internacionales y presencia de plomo en sangre por encima de límites OMS

Participación temprana y mecanismos de diálogo efectivos (02:15:39)

- Importancia y beneficios de la participación temprana (02:15:39)
  - Participación desde el diseño de políticas y proyectos
    - Permite anticipar conflictos, identificar cuellos de botella y recoger voces diversas que fortalecen legitimidad y gobernabilidad de políticas públicas
    - Educa y capacita a actores en la complejidad de asuntos públicos y promueve transparencia
- Contexto regional y retos en América Latina (02:23:24)
  - Tradicionalmente limitada; tendencia creciente impulsada por sociedad civil y experiencias municipales como planes de desarrollo concertado
  - Requiere voluntad política y diseño organizado para ser efectiva
- Mecanismos de diálogo objetivo y prácticas para encuentros con comunidades (02:27:52)
  - Características de un diálogo efectivo y preparación de interlocutores
    - Debe facilitar intercambio libre de ideas, influir positivamente y producir resultados concretos para la población
    - Preparación técnica y comunicativa del equipo (información clara, roles, alternativas ante fallas técnicas)
- Estrategias prácticas y atención a factores culturales y de seguridad (02:30:09)
  - Adaptar lenguaje e incluir intérpretes cuando haya barreras idiomáticas (ej. quechua)
  - Cuidar aspectos culturales (gestos, vestimenta, evitar simbologías ofensivas) y mantener calma frente a insultos o provocaciones
  - Diseñar medidas de seguridad y salida ante riesgo de confrontación; priorizar integridad del equipo y comunidad
- Formatos y dinámicas que favorecen diálogo (02:39:39)
  - Espacios informales (por ejemplo, compartir alimentos) pueden humanizar relaciones y reducir tensiones
  - Evitar barreras físicas o técnicas que impidan comunicación efectiva; prever alternativas ante fallas de micrófono o logística


Clausura y próximos pasos (01:34:11)
Actividades pendientes y profundización en temas (01:02:07)
Preparar indagaciones y lecturas para la siguiente clase sobre acuerdos regionales y participación
Revisar documentos y casos como el Acuerdo de Escazú para comentar su aplicabilidad y obligaciones de acceso a la información y participación
Análisis de casos prácticos y seguimiento (01:24:04)
Ver el caso de La Oroya en detalle y extraer lecciones aplicables a fiscalización, PAMA y mecanismos de reparación
Promover discusión sobre cómo articular formalización de la minería con derechos y obligaciones ambientales
Fin de la sesión con agradecimientos y avisos de seguimiento (02:48:49)
Agradecimientos por intervenciones y apoyo con láminas; continuidad del tema en la próxima clase